

0000614-97.2016.8.26.0275

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do agente, como coautor do delito de roubo, pois o recorrente possuía o domínio funcional do fato e sua conduta foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, havendo demonstração do liame subjetivo e divisão de tarefas entre ele e os demais corréus." (TJSP. Apelação Nº 2010.036508-6/0000-00 Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 2ª Turma Criminal, julgado em 17/01/2011).

Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Itaporanga-SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000614-97.2016.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000614-97.2016.8.26.0275

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 22/2016 - Delegacia de Polícia de Riversul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo de Souza Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de CLÉLIO CRISTÓVÃO SANTOS DE ALMEIDA e DIOGO DE SOUZA SILVA, já qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal. Segundo a exordial acusatória, no dia 02 de abril do 2016, por volta das 01h10min, na Rua Adão Batista, nº 255, Princesa Isabel, Cidade de Riversul, os acusados subtraíram para eles, durante o repouso noturno, 01 (uma) bolsa feminina, contendo em seu interior documentos pessoais da vítima, cartões de crédito, talonários de cheques, sendo um cheque preenchido no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e a quantia em dinheiro de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), bens pertencentes à Ledinalva Brandão de Souza.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2017 (fls. 40).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação às fls. 69. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, a testemunha arrolada no processo e interrogados os acusados.

As partes apresentaram alegações finais por escrito.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual se pretende apurar a responsabilidade dos acusados pelos fatos narrados na denúncia.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da imputação.

Finda a instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, verifico que a pretensão punitiva é procedente.

No caso em tela, a materialidade dos delitos encontra-se cabalmente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de avaliação (fls. 17) os depoimentos prestados em solo policial e, em especial, pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Ouvida em juízo, a vítima relata que estava retornando do trabalho no período da noite e que ao chegar em sua casa parou o carro, posteriormente estacionou na garagem e abriu o portão de sua casa com as bolsas em sua mão. Que logo abriu a porta de sua casa e jogou a bolsa em cima do sofá, que depois foi até a copa de sua casa deixar os outros pertences que estava com ela, e ao retornar para a sala viu os rapazes que estavam na esquina. Afirmar que eram dois rapazes, sendo o Diogo e o outro não se recorda o nome. Questionada se seria, Clélio, a vítima respondeu afirmativamente. Ambos já estavam saindo com sua bolsa, e que diante da situação avisou o segurança noturno que passa de moto fiscalizando as ruas, porém até o segurança chegar não foi possível encontrar os rapazes. Que ligou para a polícia informando que levaram a bolsa com seus pertences onde havia documentos pessoais, dinheiro, talão de cheque. Que a polícia saiu a procura e ela também pegou seu carro para ir atrás dos rapazes. Relata que no outro dia conseguiu recuperar alguns pertences, pois anunciou em sua igreja que perdeu seus documentos e que oferecia recompensa. Que encontraram documentos em diversos lugares, cita que a recompensa era o valor de R\$ 100,00 (cem reais), e que dividiu para as pessoas que encontrou os documentos, que obteve prejuízo de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) que estava em sua bolsa, excluindo as moedas que também estava na bolsa que ela não sabia a quantia. Que foi atrás do rapaz que furtou a bolsa, Diogo, foi até o sítio onde o pai dele residia, cita que até intimou a pagar o valor que foi furtado, e que o mesmo pediu um prazo para pagar ela, porém passado o prazo ela foi atrás dele novamente, pois a polícia estava solicitando que ela realizasse o boletim de ocorrência, logo ela realizou o mesmo. Que conhecia o Diogo apenas de vista, não sabe nem informar o nome dele corretamente e não se recorda o nome do outro envolvido, que ambos moram no mesmo município só que na vila, que na outra esquina de sua casa havia mais dois, contudo ambos não chegaram a ingressar em sua residência.

A testemunha Maguivan disse que não se recorda dos fatos. Disse que conhece o réu, pois morava em Riversul. Que tinha amizade com os réus. Que se lembra do que disse em solo policial. Que foi levado até a delegacia pois falaram que ele precisava dar seu depoimento, posteriormente realizou. Que estava com seu irmão no dia dos fatos. Que na data do ocorrido encontrou com acusado Diogo descendo na mesma rua que estava, logo o acusado pediu um cigarro para ele, relata que encontrou com o Clélio também e que o mesmo pediu um cigarro para fumar também. Cita que no outro dia soube dos fatos, que lido o seu depoimento em solo policial, o depoente disse não se recordar do ocorrido. Que não participou do furto.

Em seu interrogatório, o réu Diogo de Souza Silva relata que ele e o Clélio não estavam na cidade na data da ocorrência, que ambos foram para um sítio para pescar, menciona que retornaram para a cidade apenas no outro dia pela manhã, que quando retornaram para a cidade encontraram com o Maguivan, o mesmo que acusou ele e o Clélio pela prática do furto, que na época ele e seu amigo Clélio eram usuários de drogas, e no mesmo dia Maguivan estava com algumas drogas e também com um pouco de

dinheiro, posteriormente convidou eles para fazer uso de drogas com ele, e por fim envolveu ele e o Clélio nesta situação, não entende o porquê Maguivan acusou eles e que o mesmo ainda é menor de idade e pode ser que tenha pensado que por ele e seu colega ser maiores de idade poderiam responder pelo furto e o Maguivan sair ileso da situação, que a própria vítima Ledinalva Brandão depois do ocorrido foi até ele e o Clélio e acusava ambos do furto, sendo que eles negavam os fatos, e que posteriormente a Ledinalva Brandão levou os dois em seu carro até a casa de Maguivan para conversar com ele, pois ele que estava acusando eles, e que quando chegaram até a casa o mesmo já não estava mais residindo na propriedade, que ele foi embora para o Estado do Paraná, que isso ocorreu logo depois que a polícia já havia realizado a investigação, recolhido os depoimentos. Que conheceu Maguivan nas baladas, fazendo uso de drogas, encontrava nas biqueiras, mas que não andava com ele, que está preso em virtude de um assalto, que a própria vítima do assalto disse que não era ele e também não era o Clélio, mas uma pessoa ouvida em juízo informou que era eles que estavam sentados em frente da casa da vítima, e por isso ambos foram condenados.

Interrogado, o acusado Clélio Cristovão Santos de Almeida em seu interrogatório diz que na data do ocorrido ele e o Diogo foram pescar e que dormiram próximo do rio onde pescavam, e nesta mesma noite encontraram o Maguivan, relata que o mesmo estava com drogas e convidou ele e o Diogo para fazer o uso de entorpecentes, assume que é dependente de drogas, e posteriormente do uso de entorpecentes foram acusados do furto, que conhece o Maguivan das ruas, não são amigos e nem possui vínculo próximo, relata novamente que fez uso de drogas com Maguivan e posteriormente soube que o mesmo estava acusando ele do furto.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, é de se concluir que o delito de furto imputado aos acusados DIOGO DE SOUZA e CLÉLIO CRISTÓVÃO SANTOS DE ALMEIDA restaram configurados.

A prova oral produzida é firme em demonstrar que os réus, por sua livre vontade e consciente da ilicitude de sua conduta, em concurso de agentes, subtraíram para si os bens descritos na denúncia.

A vítima, ouvida em juízo, relatou com segurança ter visto os acusados saindo de sua residência com sua bolsa e que, posteriormente, foi à residência do acusado DIOGO para pedir a devolução do dinheiro, o qual admitiu o crime e pediu prazo para pagar. Contudo, decorrido o prazo, o réu não restituiu os bens. Outrossim, os réus não demonstram que a vítima quisesse lhes prejudicar ou acusar falsamente.

Por sua vez, a testemunha Maguivan, embora em juízo não se recorde dos fatos, em sede policial confirmou a prática do delito pelos réus CLÉLIO e DIOGO, conforme se verifica das fls. 07, o que corrobora a versão da vítima.

Oportuno expor que a condenação não pode decorrer dos elementos exclusivamente colhidos na etapa inquisitorial, mas também é certo que o juiz é livre para apreciar a prova colhida nos autos, e os dados do inquérito policial não podem ser completamente ignorados. Em outras palavras, os elementos colhidos em solo policial, analisados conjuntamente com a prova produzida em contraditório judicial, podem sustentar o convencimento do magistrado.

É o que determina o artigo 155 do Código de Processo Penal: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em seu interrogatório, os acusados negam a autoria delitiva, dizendo que, na data dos fatos, não estavam na cidade, mas não apresentam provas mínimas neste sentido. Além disso, ambos se contradizem quando confirmam ter encontrado com Maguivan.

A defesa pleiteia absolvição dos réus, sustentando a falta de provas da autoria.

Não merece prosperar em seu intento.

Bem demonstrada a materialidade e autoria dos fatos, como acima asseverado.

Também deve ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes, pois o crime foi praticado por duas pessoas, atuando com identidade de propósitos.

É importante ressaltar que, nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a caracterização da coautoria, que todos os réus pratiquem atos executórios. Basta, para tanto, que ajam com

unidade de desígnios, e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. Nesse sentido, a jurisprudência: "Resta incabível o pleito absolutório, quando as provas coligidas aos autos demonstram a efetiva participação do agente, como coautor do delito de roubo, pois o recorrente possuía o domínio funcional do fato e sua conduta foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminoso, havendo demonstração do liame subjetivo e divisão de tarefas entre ele e os demais corréus." (TJSP. Apelação Nº 2010.036508-6/0000-00 Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 2ª Turma Criminal, julgado em 17/01/2011).

Por fim, não se mostra possível o reconhecimento da causa de aumento do artigo 155, §1º, CP, tendo em vista a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1087 do STJ. Veja-se: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Portanto, diante do conjunto probatório existente nos autos, é de rigor a condenação dos acusados pelo delito descrito no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus cometeram os crimes conforme narrado em denúncia, devendo por eles responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (Constituição Federal, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dosimetria

#### 1. CLÉLIO CRISTÓVÃO SANTOS DE ALMEIDA

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade, é normal à espécie; seus antecedentes são negativos, tendo em vista a condenação definitiva no processo de nº 0000857-41.2016.8.26.0275, conforme certificado às fls. 247. A conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos, circunstâncias negativas; consequências do crime neutros; e comportamento da vítima neutro.

Em virtude dos seus antecedentes valorados negativamente, aumento a pena mínima prevista legalmente em 1/6 e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa, pois, na data dos fatos, o réu possuía menos de 21 anos, como consta nas fls. 30. Presente uma atenuante, diminuo a pena-base em 1/6, contudo, conforme a Súmula 231 do STJ discorre, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Posto isso, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição ou de aumento de pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, diante dos fatos da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Considero estarem presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal. Dessa forma, substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em favor de entidade a ser designada no juízo de execuções, e uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do réu, fixo cada dia-multa no valor unitário mínimo.

#### 2. DIOGO DE SOUZA SILVA

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade, é normal à espécie; seus antecedentes são negativos, tendo em vista a condenação definitiva no processo de nº 0000857-41.2016.8.26.0275, conforme certificado às fls. 244. A conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos, circunstâncias negativas; consequências do crime neutros; e comportamento da vítima neutro.

Em virtude dos seus antecedentes valorados negativamente, aumento a pena mínima prevista legalmente em 1/6 e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa, pois, na data dos fatos, o réu possuía menos de 21 anos, como consta nas fls. 27. Presente uma atenuante, diminuo a pena-base em 1/6, contudo, conforme a Súmula 231 do STJ discorre, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Posto isso, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição ou de aumento de pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, diante dos fatos da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Considero estarem presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal. Dessa forma, substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em favor de entidade a ser designada no juízo de execuções, e uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do réu, fixo cada dia-multa no valor unitário mínimo.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de:

(i) Declarar o acusado CLÉLIO CRISTÓVÃO SANTOS DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, e CONDENÁ-LO ao cumprimento de pena privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos de reclusão, que fica substituída por duas restritivas de direito, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em favor de entidade a ser designada no juízo de execuções, e uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e;

(ii) Declarar o acusado DIOGO DE SOUZA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, e CONDENÁ-LO ao cumprimento de pena privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos de reclusão, que fica substituída por duas restritivas de direito, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em favor de entidade a ser designada no juízo de execuções, e uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Relego o cômputo da detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados todos os requisitos objetivos, além dos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois os requisitos da prisão preventiva não se mostram presentes.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque não houve pedido neste sentido.

Condeno o réu a arcar com as custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guias de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Expeça-se certidão de honorários aos advogados nomeados pelo convênio OAB/SP e Defensoria Pública.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

PIC.

Itaporanga, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA